

1500506-31.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... de que o denunciado estava praticando tráfico de drogas em sua residência, já sendo ele conhecido em razão de condenação anterior por tráfico. Alessandro recebeu os Policiais e confirmou que havia entorpecentes. Em seu quarto, no guarda-roupas, dentro de uma mochila, os Policiais Civis encontraram 3 porções de "maconha", 22 eppendorfs de cocaína, uma porção de cocaína sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

1500506-31.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500506-31.2021.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DERALDO FUENTES CILLI

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

ALESSANDRO DERALDO FUENTES CILLI, qualificado às fls. 41 e 53/55, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, pois alega-se que, no dia 12 de maio de 2021, às 17h15min, na Rua Abilio Lazari, 148, Jardim Caju I, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, tinha em depósito, para venda, 4 porções de "Cannabis sativa", com peso líquido total de 186,81g, 22 eppendorfs de cocaína, com peso líquido total de 5,19g, 1 porção de cocaína, com peso líquido total de 75,28g, e 2 pedras de "crack", com peso líquido total de 18,95g, substâncias entorpecentes previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Alega-se que, segundo apurado, "Policiais Civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500310-13.2021.8.26.0319, considerando informações que chegaram à Polícia de que o denunciado estava praticando tráfico de drogas em sua residência, já sendo ele conhecido em razão de condenação anterior por tráfico. Alessandro recebeu os Policiais e confirmou que havia entorpecentes. Em seu quarto, no guarda-roupas, dentro de uma mochila, os Policiais Civis encontraram 3 porções de "maconha", 22

ependorfs de cocaína, uma porção de cocaína sem embalar, 2 pedras de "crack" e 115 eppendorfs vazios. No mesmo lugar foram encontradas embalagens plásticas tipo "sacolé", embalagens plásticas pequenas tipo "zip lock", normalmente usadas para venda de porções maiores de droga, 2 estiletes, 2 rolos de fitas adesivas largas usadas para embalar drogas e 3 balanças de precisão. Durante as buscas foi localizada dentro de um pote de vidro, no interior do guarda-roupas, uma porção esfarelada de "maconha", e R\$ 800,00 em dinheiro, escondidos no bolso de um terno. Alessandro foi submetido a revista pessoal e no bolso dele foram encontrados mais R\$ 230,00 em dinheiro. Ele confirmou aos Policiais que as drogas se destinavam à venda e que o dinheiro era proveniente do tráfico. Na Delegacia de Polícia, na presença de Advogada, o denunciado afirmou que pretendia vender a "maconha" e o "crack" e consumir cocaína. Disse que vinha praticando tráfico de drogas há dois meses" (fls. 41).

Vieram aos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), o boletim de ocorrência (fls. 03/06), o auto de exibição/apreensão (fls. 07/09), o laudo pericial provisório nº 153.495/2021 (fls. 12/24), as fotografias dos objetos e entorpecentes apreendidos (fls. 25/35), os termos de declarações (fls. 36/38), o mandado de busca e apreensão (fls. 39/40), as certidões e F.A. do denunciado (fls. 67/68). O acusado passou por audiência de custódia, oportunidade em que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 103/106). O relatório final do inquérito policial encontra-se às fls. 125/126. A denúncia foi oferecida (fl. 133), a defensora do denunciado apresentou defesa prévia (fls. 147/148) e foi juntado o laudo pericial definitivo nº 153.496/2021 (fls. 158/162), bem como novas certidões e F.A. do denunciado (fls. 163/164 e 167/170). O denunciado foi notificado (fl. 165). A denúncia foi recebida (fls. 171/173). Em audiência de instrução, realizada no dia 28 de junho de 2021, de forma virtual, foram colhidas e capturadas as oitivas das testemunhas quais sejam, Policial Civil Júlio Cesar de Lima, Policial Civil Daniel Campana Batista e Aline Suellen Cilli, e, em seguida, o réu foi interrogado (fls. 213). Foi instaurado, por este Juízo, incidente de dependência toxicológica, com fundamento no art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, a fim de que o réu fosse submetido a exame médico legal (fls. 213). Foram juntadas aos autos o laudo pericial nº 170.084/2021 e nº 170.089/2021 dos objetos (fls. 215/223 e 224/236), o relatório da Caixa Econômica Federal (fls. 267/268). A nobre defesa do réu requereu o pedido de revogação da prisão preventiva c/c liberdade provisória (fls. 319/323). A representante do Ministério Público se manifestou desfavorável ao requerimento defensivo (fls. 327/328). Este Juízo indeferiu o pedido defensivo pela liberdade provisória do denunciado (fls. 330/331). Foi encerrada a instrução processual (fls. 371).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia, e pelo perdimento do dinheiro apreendido, conforme estabelece o art. 63, inciso I, da Lei de Drogas (fls. 376/384).

A ilustre defensora do réu, em alegações finais, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pela redução da pena em seu grau máximo, pela semi-imputabilidade comprovada do réu. Requereu, ainda, que seja restituído o valor de R\$ 800,00, pois não há comprovação da origem ilícita desse valor apreendido, bem como do aparelho celular. Finalmente, pugnou para que seja considerado o tempo em que o acusado esteve preso para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 387, §2º, do CPP (387/399).

Posteriormente, foram juntadas aos autos o laudo pericial de incidente de dependência toxicológica (fls. 59/64).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, pois "in casu" restou comprovada a materialidade e autoria do ilícito penal descrito no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, tudo nos termos e limites infra expostos, senão vejamos.

A materialidade vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 03/06), no auto de exibição/apreensão (fls. 07/09), no laudo pericial provisório nº 153.495/2021 (fls. 12/24), nas fotografias dos objetos e entorpecentes apreendidos (fls. 25/35), nos termos de declarações (fls. 36/38), sobre tudo no laudo pericial definitivo nº 153.496/2021 (fls. 158/162), no laudo pericial nº 170.084/2021 e nº 170.089/2021 dos objetos (fls. 215/223 e 224/236), bem como no relatório da Caixa Econômica Federal (fls. 267/268).

Segundo o auto de exibição e apreensão (fls. 07/09), foram apreendidos: "A) 03 balanças- medidores/instrumentos de precisão; B) 02 estiletes; C) 02 fita adesiva/cola; D) 115 microtubos (ependorfs); E) várias embalagens plásticas tipo sacolês e zip lock; F) 01 aparelho celular Samsung; G) R\$ 1.030 em dinheiro; H) 22 microtubo de Cocaína, pesando 17,77 grama; I) 03 porções de Maconha, pesando 184,55 grama; J) 01 invólucro de Maconha, pesando 6,35 grama; K) 01 invólucro de Maconha, pesando 81,83 grama; L) 02 pedras de Crack, pesando 19,73 grama".

No laudo pericial de nº 153.496/2021 (fls. 158/162), restou consignado o seguinte resultado para os seguintes materiais objetos de perícia: A) 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de substância em pó branca. Tal amostra refere-se a uma massa líquida total de 5,19 g (cinco gramas e dezenove centigramas), composta originalmente por 22 (vinte e duas) porções; B) 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de fragmentos vegetais constituídos por folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Tal amostra refere-se a uma massa líquida total de 182,33 g (cento e oitenta e dois gramas e trinta e três centigramas), composta originalmente por 3 (três) porções; C) 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de fragmentos vegetais constituídos por folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Tal amostra refere-se a uma massa líquida total de 4,48 g (quatro gramas e quarenta e oito centigramas), composta originalmente por 1 (uma) porção; D) 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de substância em pó branca. Tal amostra refere-se a uma massa líquida total de 75,28g (setenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas), composta originalmente por 1 (uma) porção; E) 01 (uma) amostra com massa líquida aproximada de 2,0g (dois gramas) de substância petrificada de cor bege (na apresentação conhecida popularmente por CRACK). Tal amostra refere-se a uma massa líquida total de 18,95 (dezoito gramas e noventa e cinco centigramas), composta originalmente por 2 (duas) porções; F) tendo que as análises físico-químicas realizadas nos materiais acima descritos revelaram os seguintes resultados: "A) DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; B) DETECTADA presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol), constante na lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; C) DETECTADA presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol), constante na lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; D) DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; E) DETECTADA presença da substância COCAÍNA (na apresentação conhecida popularmente por CRACK), constante na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores".

Digno de nota mencionar, que boa parte da droga se apresentava em porções individualizadas para consumo, o que demonstra que tal entorpecente destinava-se à mercância ilícita.

Desta forma, não restam dúvidas de que os entorpecentes encontrados por ocasião da diligência dos policiais eram substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sendo mantidas em depósito pelo réu sem qualquer autorização e, portanto, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Logo, comprovada a materialidade do crime imputado ao denunciado.

Quanto à autoria, o conjunto probatório leva à conclusão de que o denunciado realmente praticou o crime de tráfico na ocasião dos fatos. Tal assertiva é lógica e harmoniza-se com os demais elementos probatórios presentes nos autos.

O réu Alessandro Deraldo Fuentes Cilli, quando interrogado judicial, afirmou “que a droga era do interrogado, mas não traficava só por dinheiro, mas para conseguir cocaína, vez que estava compulsivo; que trabalhou na Lutepel por 2 anos; que quando foi mandado embora, caiu na depressão e passou a usar muita cocaína; que passou a vender para conseguir cocaína; que pensou em se matar quando a esposa quis internar o interrogado; que o interrogado chegou a enfiar faca na barriga; que era toda a droga do interrogado; que 800 reais eram do fundo de garantia e os 230 reais eram provenientes do tráfico de drogas; que era dependente de cocaína, não mero usuário; que tem interesse e passar por exame de dependência toxicológica; tem 35 anos, casado, 3 filhos (7, 10 e 12 anos), desempregado, recebendo seguro desemprego de R\$ 1.500,00; que nada tem contra as testemunhas; que já foi condenado por tráfico, pegou 5 anos e 10 meses” (fl. 213).

A confissão do acusado Alessandro é corroborada pelo robusto acervo probatório presente nos autos, senão vejamos.

A testemunha Daniel Campana Batista relatou, em juízo, “que é investigador de polícia há 9 anos e meio; que a polícia vinha recebendo denúncias anônimas de que Alessandro vinha traficando na casa; que foi solicitado mandado de busca; que o réu recebeu a polícia e, indagado, já indicou a bolsa com drogas; que o policial Júlio foi quem acompanhou o réu; que nessa mochila havia diversas porções de maconha, eppendorfs de cocaína, pedra bruta de crack, balanças de precisão e estiletes; que também localizaram dinheiro no quarto do réu; que o réu já era conhecido por passagem anterior por tráfico de drogas; que o réu confessou que estaria traficando e que o dinheiro era parte produto da venda de drogas e parte de um fundo de garantia que havia sacado; que também foram encontrados eppendorfs vazios e saquinhos plásticos usados para embalar entorpecentes e, ainda, fitas adesivas; que o réu entregou um celular para o investigador Júlio, mas não sabe o que tinha no mesmo; que com o réu tinha só cerca de 200 reais e o resto estava no guarda-roupa” (fl. 213).

A testemunha Júlio Cesar de Lima relatou, em juízo, “que é investigador de polícia há 8 anos; que tinham denúncias de que o réu traficava na casa; que foi expedido mandado de busca; que adentraram no imóvel e o réu recebeu a polícia; que, inquirido, o réu já afirmou que o havia drogas no dormitório, dentro do guarda-roupa; que na mochila havia cocaína, maconha, crack, micro tubo, ou seja, eppendorfs vazios, 2 estiletes, 3 balanças, embalagens tipo sacolés, saquinhos zip-lock; que ao lado havia um tubo de vidro com maconha esfarelada; que dentro de um terno tinha 800 reais; que o réu confirmou a traficância; que com o réu, havia 230 e era dinheiro do tráfico; que o réu foi preso em flagrante; que o réu colaborou com a atuação da polícia; o réu respondia tudo sem problemas, não tentou se evadir; que não lembra do réu falar que era dinheiro de FGTS, falou que era do tráfico; que houve apreensão do celular do réu, que na delegacia foi feita uma breve consulta no celular e viram conversas de traficância” (fl. 213).

A testemunha de defesa Aline Suellen Cilli alegou, em juízo, “que é esposa do réu há 13 anos; que nada sabe acerca desse fato; que a polícia invadiu, quebrou a porta da sala e foram direto no réu; que não sabia que o réu guardava drogas na casa; que

o réu colaborou com a polícia, o réu falou para os policiais onde estava a droga; que o réu não falou que vendia drogas, até porque fazia pouco tempo que havia saído da empresa Lutepel; que o dinheiro apreendido era do fundo de garantia que o réu havia sacado há pouco tempo; que o réu tinha saído da empresa dois meses atrás; que a família não passava por dificuldades; que o réu passava a noite acordado usando droga, e o dia inteiro usava, era compulsivo" (fl. 213).

Nesse diapasão, a prova oral produzida consubstancia robusto elemento cognitivo no sentido de que o réu violou a norma penal incriminadora prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, na medida em que efetivamente "tinha em depósito" para fins de tráfico, os alucinógenos em questão.

Inicialmente, cumpre consignar que os policiais receberam denúncias no sentido de que o réu estava praticando o espúrio comércio de drogas em sua residência (fls. 39/40).

Restou comprovado que os milicianos diligenciaram até a residência e abordaram o réu em questão, logrando encontrar em seu quarto, 3 porções de "maconha", 22 eppendorfs de cocaína, uma porção de cocaína sem embalar, 2 pedras de "crack" e 115 eppendorfs vazios. No mesmo lugar foram encontradas embalagens plásticas tipo "sacolé", embalagens plásticas, 2 estiletes, 2 rolos de fitas adesivas largas usadas para embalar drogas e 3 balanças de precisão.

Acrescente-se que, quando da abordagem, segundos relatos dos Policiais Militares, tanto em juízo, como na fase policial, o réu confessou de plano a autoria do delito não se escusando de tal em momento algum.

Cumpre ressaltar que a confissão do acusado (fl. 213) - que significa reconhecimento da própria responsabilidade - constitui elemento importante para comprovação da autoria do delito.

Tem-se que a jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"Tendo a propriedade da droga sido devidamente comprovada pelo robusto acervo probatório, em especial, pela confissão extrajudicial de um dos agentes, corroborada pela prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por ausência de provas" (TJ-MG - Apelação Criminal : APR 10672120038290001 MG).

Soma-se, ainda, que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram das diligências são harmônicos, uníssonos, coerentes e guardam total consonância com as informações e com as demais provas.

Assim, tendo os policiais atuado dentro da legalidade e manifestado precisamente aquilo que presenciaram, não há que se falar em suspeição pelo simples exercício da atividade, até porque ter-se-ia absoluto absurdo no fato do Estado contratar agentes para o exercício de tão relevante função e, após, quando tais agentes fossem prestar contas de seu trabalho, o mesmo Estado negasse eficácia às suas declarações.

Assim tem entendido a jurisprudência:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Sinésio de Aquino - RJTJRJ 7/287)

Especificamente no tocante ao tráfico de entorpecentes tem-se:

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas e servem para embasar decreto condenatório - Recurso não provido. Os funcionários da polícia

merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Apelação Criminal n. 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.)".

Aliás, cumpre ressaltar que toda diligência policial se originou da emissão de mandado de busca e apreensão, fruto, portanto, de sólidas denúncias de tráfico desenvolvidas pelo réu, tanto é que a diligência foi frutífera.

Ademais, seja pelas informações colhidas, seja pela apreensão da droga, sua quantidade, variedade, forma de embalagem e presença de balança de precisão, não há dúvidas quanto à autoria do crime, bem como de que a droga era destinada ao tráfico ilícito.

Assim, considerando as circunstâncias que permeiam os fatos, a natureza, a monta de entorpecentes, o número de porções, reputa-se de rigor a conclusão de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao espúrio tráfico, o que configura flagrante violação ao disposto no art. 33 da Lei de Tóxicos.

Logo, o quadro probatório é mais que suficiente para lastrear o decreto condenatório, sobretudo considerando que a Defesa não produziu qualquer prova significativa em sentido contrário.

Aliás, entendimento contrário implica violação ao princípio da verdade real no processo penal, o que, por evidente, não se admite. Assim, comprovada a traficância praticada pelo réu.

Obtempera-se, por oportuno, que o réu não estava dotado de plena consciência da ilicitude do ato e capacidade de autodeterminação quando do ilícito penal.

Basta apreciar o laudo de fls. 59/64 dos autos em apenso de incidente de insanidade mental, para que se constate que o réu é "portador de Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência (19.2) e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - intoxicação aguda (F 19.0), condições essas que não prejudicavam sua capacidade de entendimento, mas prejudicavam parcialmente a sua capacidade de determinação, considerando o delito cometido.".

Portanto, é de rigor o reconhecimento "in casu" da semi-imputabilidade do réu, ante a constatação de que o mesmo possuía parcial capacidade de determinar-se, aplicando-se o disposto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Todavia, tal não afasta a responsabilidade penal, mas tão somente constitui causa de diminuição da pena ou pressuposto de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, conforme tem entendido a jurisprudência pátria dominante, senão vejamos:

"A perturbação da saúde mental, prevista no parágrafo único do art. 22 do CP (atual art. 26), não constitui causa de isenção de responsabilidade, uma vez que não suprime totalmente a capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Apenas a considera enfraquecida, subsistindo a responsabilidade, facultado ao julgador a redução da pena." (TJPR - Rev. - Rel. Ribeiro Campos - RT 391/350).

Ou ainda:

"Quando a anomalia mental do réu não exclui mas apenas reduz a capacidade de

entender o ilícito ou de se determinar segundo tal entendimento, sua responsabilidade diminuída não constitui causa de excludente da culpabilidade." (TJMG - Rec. - Rel. Aníbal Pacheco - RT 621/348).

Portanto, não há de se falar em inimputabilidade do réu, pois, como é cediço, para que seja juridicamente possível o reconhecimento da inimputabilidade é necessário que a dependência seja capaz de afetar plenamente o agente, o que não ocorreu "in casu", uma vez que a capacidade de determinação foi parcial, conforme expressamente conclui o laudo supra transcrito.

Quanto ao valor apreendido, embora o réu alegue que parte seja oriundo do FGTS, verifica-se que, de acordo com as informações do INSS, foi realizado saque em 19 de janeiro de 2021 e os fatos em apreço ocorreram quatro meses depois, muito distante, não se mostrando suficiente para comprovar a alegação da origem lícita do valor apreendido. Evidente, portanto, que se trata de dinheiro resultante do tráfico de drogas. Assim, em cumprimento ao disposto no art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 e dado o nexó de instrumentalidade entre o delito e o bem, necessário se faz que seja decretado o perdimento do valor em espécie apreendido.

Considerando que a Defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para alterar ou acrescentar ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita.

Isto posto, passo à fixação da pena.

Cumpré ressaltar que, conforme se depreende das folhas de antecedentes e certidões (fl. 67), este possui uma condenação anterior, estando configurada a reincidência.

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo a especial gravidade do ilícito retratado pela diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), gerando risco aumentado à saúde pública, bem jurídico tutelado, fixo a pena-base acima no mínimo legal cominado, ou seja, em CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. Em face da agravante consistente na reincidência, tal pena é majorada em 1/6, perfazendo SEIS ANOS E CINCO MESES DE RECLUSÃO. Em face da atenuante da confissão, tal pena é reduzida em 1/6, perfazendo CINCO ANOS, QUATRO MESES E CINCO DIAS DE RECLUSÃO. Por fim, em face do reconhecimento da causa de diminuição consistente na semi-imputabilidade do agente (cf. parágrafo único do art. 26, do CP), determino a redução de 2/3, perfazendo o total final de UM ANO, NOVE MESES E DOZE DIAS DE RECLUSÃO, razão pela qual torno tal reprimenda definitiva.

No tocante à pena de multa, considerando a significativa gravidade do crime decorrente da elevada quantidade da droga (conforme supra exposto), fixo-a em 650 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal face as condições econômicas do réu Alessandro. Em face da reincidência de Alessandro, tal pena é aumentada em 1/6, perfazendo 758 dias-multa. Após, em face da atenuante da confissão, a pena é reduzida em 1/6, perfazendo 632 dias-multa. Por fim, considerando a causa de diminuição consistente na semi-imputabilidade do agente (cf. parágrafo único do art. 26, do CP), determino a redução de 2/3, perfazendo o total final de 211 (DUZENTOS E ONZE) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Em face da reincidência e quantidade de pena privativa de liberdade estabelecida, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, "ex vi" do disposto no art. 33 do Código Penal.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - O regime inicial semiaberto reserva-se ao "condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não

exceda a 8 (oito)", nos termos do art. 33 , § 2º , b, do CP ; e "aos reincidentes, somente se condenados a pena igual ou inferior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais", nos termos da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça; II - No caso dos autos, o Apelante é reincidente no crime de tráfico de drogas e fora condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que impõe o cumprimento inicial da pena em regime fechado, conforme decidido pelo magistrado a quo." (TJ-AM 02428700320148040001 AM 0242870-03.2014.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 20/08/2017, Segunda Câmara Criminal) (destaque nosso).

Também em virtude da reincidência, tem-se que o denunciado não faz jus a qualquer espécie de benefício.

Por fim, consigno, para o condenado, que a detração decorrente da prisão processual do réu deverá ser calculada e realizada pelo Juízo da Execução, o verdadeiramente competente para tanto.

Entendimento este que não destoa do seguinte precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DEREITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com a finalidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no RHC:139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021).

Consigna-se, por oportuno, que o réu NÃO poderá apelar em liberdade, vez que permanecem íntegros os requisitos legais que lastrearam sua prisão processual durante a tramitação do feito em primeiro grau de jurisdição. Ademais, nesse momento processual, após cognição profunda e emissão de decreto condenatório, a manutenção da prisão cautelar é mais que imperiosa, seja para assegurar a aplicação da lei penal, seja para resguardar a ordem pública.

Aliás, assim tem entendido a pacífica jurisprudência, senão vejamos:

“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

E ainda:

“(...)Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...)” (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, assim, por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, CONDENO o réu ALESSANDRO DERALDO FUENTES CILLI, RG nº 41.525.023 SSP/SP, filho de Maria Aparecida Fuentes de Souza, à pena privativa de liberdade no montante de UM ANO, NOVE MESES E DOZE DIAS DE RECLUSÃO, bem como a 211 DIAS-MULTA, com valor unitário no mínimo legal. O réu NÃO poderá apelar em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recomende-se o réu no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Em havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória, com as cautelas pertinentes.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, bem como, nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor e bens apreendidos em favor da União; 5) Expeça-se certidão de honorários ao douto Advogado nomeado nos termos e limites estabelecidos na respectiva tabela e convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública. Ademais, 6) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena

pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuirá ao processo a situação "suspense", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód.17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA